

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
5012/2538

นางสาว หัทยา ว่องวิศวกิจ
นาย สุรพล ว่องวิศวกิจ

โจทก์
ผู้คัดค้าน

ป.พ.พ. มาตรา 1713, มาตรา 1718

ป.วิ.พ. มาตรา 20, มาตรา 138 วรรคแรก

ผู้คัดค้านได้ร่วมประกอบธุรกิจการค้ากับผู้ตายทรัพย์สินที่เกิดขึ้นจากการประกอบกิจการดังกล่าวจึงเป็นของผู้ตายและผู้คัดค้านร่วมกันเมื่อกิจการนั้นยังคงดำเนินอยู่ผู้คัดค้านจึงเป็นผู้มีส่วนได้เสียตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1713 วรรคแรกมีสิทธิร้องคัดค้านการที่ผู้ร้องขอเป็นผู้จัดการมรดกและมีสิทธิร้องขอเป็นผู้จัดการมรดกของผู้ตายได้ ทรัพย์สินใดจะเกิดจากการประกอบกิจการร่วมกันของผู้ตายกับผู้คัดค้านหรือไม่ไม่เป็นประเด็นที่จะต้องวินิจฉัยในคดีนี้ ผู้ร้องและผู้คัดค้านร่วมกันแถลงต่อศาลชั้นต้นว่าคดีตกลงกันได้โดยจะขอเป็นผู้จัดการมรดกร่วมกันไม่คัดค้านกันอีกต่อไปตามรายงานกระบวนการพิจารณาของศาลชั้นต้นลงวันที่ 26 มิถุนายน 2535 ข้อตกลงของผู้ร้องและผู้คัดค้านดังกล่าวเป็นการตกลงกันในประเด็นแห่งคดีบางข้อแม้จะมีการสืบพยานผู้ร้องและผู้คัดค้านต่อไปก็เป็นเรื่องที่ศาลจะต้องวินิจฉัยถึงสิทธิในการเป็นผู้จัดการมรดกและคุณสมบัติของผู้จะเป็นผู้จัดการมรดกตามกฎหมายเมื่อฟังว่าผู้ร้องและผู้คัดค้านเป็นผู้มีสิทธิและคุณสมบัติในการเป็นผู้จัดการมรดกตามกฎหมายแล้วก็ต้องตั้งให้ทั้งสองฝ่ายเป็นผู้จัดการมรดกร่วมกันไปตามที่ทั้งสองฝ่ายตกลงกันตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 138 วรรคแรกแม้จะได้ความจากคำเบิกความของผู้ร้องว่ายอมตกลงตามที่ผู้พิพากษาไต่ถาม

ก็ไม่ปรากฏว่าข้อตกลงนั้นฝ่าฝืนต่อกฎหมายการใกล้เคียงของผู้พิพากษาเพื่อให้คู่ความตกลงกันเป็นหน้าที่ตามกฎหมายของผู้พิพากษาตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา20ซึ่งย่อมเป็นไปตามความสมัครใจของคู่ความ

ผู้ร้องยื่นคำร้องขอว่า ผู้ร้องเป็นบุตรโดยชอบด้วยกฎหมายของนายนิพนธ์ ว่องวิเศษกิจ ผู้ตาย กับนางมลธิรา แซ่เหลียงเมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2535 นายพิพนธ์ถึงแก่กรรมด้วยโรคถุงน้ำดีอักเสบและท่อน้ำดีอักเสบที่โรงพยาบาลพญาไท 2 โดยมีได้ทำพินัยกรรม ขณะถึงแก่กรรมผู้ตายมีทรัพย์สินมรดกเท่าที่ทราบขณะนี้คือ ที่ดิน 2 แปลง พร้อมบ้านบนที่ดินดังกล่าวและเงินฝากที่ธนาคารสหธนาคาร จำกัด สาขาบางรัก รวม 2 บัญชีผู้ร้องมีปัญหาขัดข้องในการจัดการมรดก ทายาทอื่นของผู้ตายให้ความยินยอมให้ผู้ร้องเป็นผู้จัดการมรดกของผู้ตาย

ผู้คัดค้านยื่นคำร้องคัดค้านและแก้ไขคำร้องคัดค้านว่าผู้คัดค้านเป็นน้องชายร่วมบิดามารดาเดียวกับผู้ตาย ผู้คัดค้านกับผู้ตายได้ร่วมกันทำมาหาได้ในทรัพย์สินมรดกของผู้ตาย ตั้งแต่ปี 2498มาเป็นเวลาประมาณ 30 ปี ผู้ร้องไม่มีอาชีพมั่นคงจึงไม่เหมาะสมที่จะเป็นผู้จัดการมรดกของผู้ตาย นางมลธิรา แซ่เหลียงมารดาผู้ร้องเป็นภรรยาของผู้ตายโดยมิได้จดทะเบียนสมรสกัน ในการทำมาค้าขายผู้คัดค้านจึงเป็นผู้มีกรรมสิทธิ์ร่วมและเป็นผู้มีส่วนได้เสียในทรัพย์สินมรดกของผู้ตาย ผู้คัดค้านไปขอรับโอนมรดก เจ้าพนักงานไม่ดำเนินการให้ อ้างว่าต้องมีคำสั่งศาลตั้งเป็นผู้จัดการมรดกก่อนผู้คัดค้านมิได้เป็นบุคคลต้องห้ามตามกฎหมาย ขอให้มียกคำร้องของผู้ร้องและตั้งผู้คัดค้านเป็นหรือร่วมกับผู้ร้องเป็นผู้จัดการมรดกของผู้ตาย

ศาลชั้นต้นมีคำสั่งให้นางสาวหทัย ว่องวิศวกิจ ผู้ร้องเป็นผู้จัดการมรดกของ นายนิพนธ์ ว่องวิศวกิจ ผู้ตาย ให้ผู้ร้องมีสิทธิและหน้าที่ตามกฎหมายและให้ยก คำร้องคัดค้านของผู้คัดค้าน

ผู้คัดค้าน อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ พิพากษายืน

ผู้คัดค้าน ฎีกา

ศาลฎีกาพิเคราะห์แล้ว ข้อเท็จจริงที่คู่ความไม่ได้เถียงกันฟังได้ว่า ผู้ร้องเป็น บุตรของนายนิพนธ์ ว่องวิศวกิจ ผู้ตายซึ่งผู้ตายได้รับรองแล้วส่วนผู้คัดค้านเป็นน้อง ร่วมบิดามารดาเดียวกับผู้ตาย ผู้ตายถึงแก่กรรมเมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2535 ผู้ร้อง และผู้คัดค้านได้ตกลงขอเป็นผู้จัดการมรดกของผู้ตายร่วมกันไม่คัดค้านกันอีกต่อไป ตามรายงานกระบวนการพิจารณาของศาลชั้นต้นลงวันที่ 26 มิถุนายน 2535

มีปัญหาต้องวินิจฉัยตามฎีกาของผู้คัดค้านข้อแรกว่า ผู้คัดค้านเป็นผู้มีส่วนได้ เสียในทรัพย์สินมรดกของผู้ตายหรือไม่ ผู้คัดค้านอ้างตนเองเบิกความเป็นพยานยืนยัน ว่า ผู้คัดค้านทำมาหาได้ร่วมกับผู้ตายตลอดมา โดยประกอบกิจการรับซ่อมเครื่อง ไฟฟ้า เครื่องยนต์ เครื่องทำความเย็น ตู้เย็น มอเตอร์ โดยใช้ชื่อร้านว่า "นาเจริญการ ช่าง"ตามนามบัตรเอกสารหมาย ค.17 เกิดทรัพย์สินที่ทำมาหาได้ร่วมกันโดยผู้ คัดค้านมีนายนิคม พันธุ์มาดี มาเบิกความสนับสนุนว่าพยานเคยประกอบกิจการเกี่ยว กับการรับซ่อมไดนาโม แอร์ เป็นต้น ร่วมกับผู้ตายและผู้คัดค้านมาจนถึงปี 2507 ต่อ มาพยานไปทำการค้าอื่น แต่ผู้ตายกับผู้คัดค้านก็ยังคงร่วมกันประกอบกิจการดังกล่าว ดังกล่าวต่อไปนอกจากนั้นผู้คัดค้านยังมีนางผ่องศรี ชิวเลิศอนันต์ ซึ่งเป็นน้องร่วม บิดามารดาเดียวกับผู้ตายและผู้คัดค้าน กับนายไพฑูรย์ มหานามและนายบุญช่วย กุล

โคคกกรวด ซึ่งเป็นลูกจ้างทำงานให้แก่ผู้ตายและผู้คัดค้านมาเบิกความสนับสนุนคำ
เบิกความของผู้คัดค้านเช่นเดียวกัน เห็นว่า พยานผู้คัดค้านต่างไม่มีส่วนได้เสียกับผู้
คัดค้านและผู้ตาย โดยเฉพาะนายนิคมมีอายุถึง 76 ปี เป็นผู้สูงอายุ เคยประกอบ
กิจการร่วมกับผู้ตายและผู้คัดค้าน และนางผ่องศรี ก็เป็นน้องร่วมบิดามารดาเดียวกับ
กับผู้ตายและผู้คัดค้าน ย่อมรู้เห็นการดำเนินกิจการของผู้ตายและผู้คัดค้านตามที่เบิก
ความจริง คำเบิกความย่อมมีน้ำหนักแก่การรับฟังส่วนผู้ร้องคงมีแต่ตัวผู้ร้องคนเดียว
เบิกความลอย ๆ ว่า ผู้ตายจะทำมาหาได้กับผู้คัดค้านหรือไม่ ไม่ทราบ ไม่เคยเห็นผู้
คัดค้านช่วยเหลือกิจการของผู้ตาย ผู้ตายไม่ได้ประกอบกิจการร้านนำเจริญการช่าง
ร่วมกับผู้คัดค้าน โดยไม่มีพยานอื่นใดสนับสนุน ย่อมมีน้ำหนักน้อยกว่าพยานของผู้
คัดค้าน จึงฟังได้ตามที่ ผู้คัดค้านนำสืบว่า ผู้คัดค้านได้ร่วมประกอบธุรกิจการค้ากับผู้
ตาย ขณะที่ผู้ตายไปนอนป่วยรักษาตัวที่โรงพยาบาลก็ปรากฏว่าธุรกิจดังกล่าวยัง
ดำเนินต่อไปจนกระทั่งผู้ตายถึงแก่กรรม ทรัพย์สินที่เกิดขึ้นจากการประกอบกิจการ
ดังกล่าวจึงเป็นของผู้ตายและผู้คัดค้านร่วมกัน ส่วนที่ผู้ร้องเบิกความว่าที่ดินและบ้าน
ตามโฉนดที่ดินเอกสารหมายเลข ร.4 และ ร.5 มีชื่อเป็นของผู้ตาย ผู้ตายเคยบอกว่าซื้อมา
คนเดียวทำนองว่าที่ดินและบ้านมิใช่ทรัพย์สินที่เกิดจากการทำมาหาได้ร่วมกันของผู้
ตายกับผู้คัดค้านนั้น เห็นว่า ทรัพย์สินใดจะเกิดจากการประกอบกิจการร่วมกันของผู้ตาย
กับผู้คัดค้านหรือไม่นั้นไม่เป็นประเด็นที่จะต้องวินิจฉัยในคดีนี้เมื่อฟังว่าผู้คัดค้านได้
ร่วมประกอบธุรกิจการค้ากับผู้ตายและกิจการนั้นยังคงดำเนินอยู่ ผู้คัดค้านจึงเป็นผู้
มีส่วนได้เสียตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1713วรรคแรก ที่มีสิทธิ
จะยื่นคำร้องคัดค้านการที่ผู้ร้องขอเป็นผู้จัดการมรดกของผู้ตาย และมีสิทธิจะร้องขอ
เป็นผู้จัดการมรดกของผู้ตายได้ ฎีกาของผู้คัดค้านข้อนี้ฟังขึ้น

ปัญหาต่อไปเห็นควรวินิจฉัยว่า สมควรที่จะตั้งผู้คัดค้านเป็นผู้จัดการมรดกของ
ผู้ตายร่วมกับผู้ร้องหรือไม่ เห็นว่าผู้ร้องและผู้คัดค้านร่วมกันแถลงต่อศาลชั้นต้นว่า
คดีตกลงกันได้โดยจะขอเป็นผู้จัดการมรดกร่วมกัน ไม่คัดค้านกันอีกต่อไป ตาม

รายงานกระบวนการพิจารณาของศาลชั้นต้นลงวันที่ 26 มิถุนายน 2535 ข้อตกลงของผู้ร้องและผู้คัดค้านดังกล่าวเป็นการตกลงกันในประเด็นแห่งคดีบางข้อซึ่งแม้จะมีการสืบพยานผู้ร้องและผู้คัดค้านต่อไป ก็เป็นเรื่องที่ศาลจะต้องวินิจฉัยถึงสิทธิในการเป็นผู้จัดการมรดกและคุณสมบัติของผู้จะเป็นผู้จัดการมรดกตามกฎหมายเมื่อพึงได้ว่าผู้ร้องและผู้คัดค้านเป็นผู้มีสิทธิและคุณสมบัติในการเป็นผู้จัดการมรดกตามกฎหมายแล้ว ก็จะต้องตั้งให้ทั้งสองฝ่ายเป็นผู้จัดการมรดกร่วมกันไปตามที่ทั้งสองฝ่ายตกลงกันตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 138 วรรคแรกแม้จะได้ความจากคำเบิกความของผู้ร้องว่ายอมตกลงตามที่ผู้พิพากษาไต่ถามก็ไม่ได้ปรากฏว่าข้อตกลงนั้นฝ่าฝืนต่อกฎหมายอย่างไร การไต่ถามของผู้พิพากษาเพื่อให้คู่ความตกลงปรองดองกันเป็นหน้าที่ตามกฎหมายของผู้พิพากษาอยู่แล้วตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 20 ซึ่งย่อมเป็นไปตามความสมัครใจของคู่ความทุกฝ่ายเมื่อพึงว่าผู้คัดค้านเป็นผู้มีส่วนได้เสีย และไม่ปรากฏว่าผู้คัดค้านเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการเป็นผู้จัดการมรดก ผู้คัดค้านจึงสมควรเป็นผู้จัดการมรดกมรดกของผู้ตายร่วมกับผู้ร้อง ที่ศาลล่างทั้งสองตั้งให้ผู้ร้องเป็นผู้จัดการมรดกของผู้ตายเพียงคนเดียวไม่ต้องด้วยความเห็นของศาลฎีกาฎีกาของผู้คัดค้านข้อนี้ต่อไป

พิพากษาแก้เป็นว่า ตั้งให้นางสาวหทัย ว่องวิศวกิจ และนายสุรพล ว่องวิศวกิจ ร่วมกันเป็นผู้จัดการมรดกของนายนิพนธ์ ว่องวิศวกิจ ผู้ตายนอกจากที่แก้คงให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์

(สละ เทศร่ำพรรณ-บุญศรี กอบบุญ-สมมาตร พรหมานุกูล)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ